

파산재단 채권 매각공고

채무자 주식회사 디지텍시스템스의 파산관재인은 파산재단이 보유하고 있는 아래 채권을 매각하기 위하여 아래와 같이 공고합니다.

아 래

1. 매각대상 채권

순번	상대방	채권액	채권의 종류	비 고
			원인서류	
1	남상진 [740723-1*****]	41,181,340,000	손해배상	- 2016하확228 결정(2020. 7. 17.)
			결정	
2	정희군 [660502-1*****]	11,584,213,210	손해배상	- 2016하확225 결정(2020. 7. 17.)
			결정	
3	최재관 [620928-1*****]	19,674,340,000	손해배상	- 2016하확226 결정(2020. 7. 17.)
			결정	
합계		72,439,893,210		
※ 위 채권의 존부, 액수 및 회수가가능성 등에 대하여 파산관재인 및 파산재단은 일체의 책임을 부담하지 않고, 매수인은 어떠한 이의도 제기할 수 없음. ※ 원금 및 이자손해금 등 관련된 일체의 채권을 매각함				

2. 공매일시 및 최저매각가격

입찰 마감일시		개찰일시	최저매각가격(원)	입찰보증금
우편접수	2025. 12. 11. 도착분	2025. 12. 12. 14:00	3,000,000	300,000
현장접수	2025. 12. 12. 14:00			

3. 입찰에 따른 설명회

- (1) 별도의 입찰 설명회는 진행하지 않습니다.
- (2) 입찰가격 산정을 위해 필요한 자료들은 요청이 있을 경우 교부하며, 다만 파산재단이 보유하고 있지 않거나 입찰가 산정을 위한 자료가 아니라고 판단될 경우에는 교부하지 않습니다.

4. 입찰방법 및 장소

- (1) 입찰서 제출방법 : 우편접수 또는 현장접수
- (2) 우편입찰의 경우 입찰서는 입찰서 봉투 표면에 “**입찰서 재중**” 이라고 표시하여 주시기 바랍니다.
- (3) 입찰서 제출마감일 : **위 2.항의 입찰 마감일시**
- (4) 입찰서 제출장소 :

주 소 : 서울시 서초구 서초대로51길 14, 206호(서초동, 로뎀에비뉴빌딩)

수신인 : 주식회사 디지텍시스템스의 파산관재인 임창기

5. 입찰 서류

- | | |
|---|----|
| (1) 입찰서(당 파산재단 소정양식) | 1부 |
| (2) 인감증명서 (법인은 사용인감계 포함) | 1부 |
| (3) 주민등록등(초)본(법인은 법인등기사항전부증명서) | 1부 |
| (4) 사업자등록증(사업자일 경우) | 1부 |
| (5) 입찰자 본인의 인감도장이 날인된 위임장, 대리인 신분증(대리인 참가시) | 1부 |
| (6) 입찰보증금 반환 (입찰자 명의)계좌 사본(우편 접수시) | 1부 |

6. 입찰보증금

- (1) 입찰보증금 : **위 2.항의 입찰보증금**
- (2) **우편접수의 경우 입찰보증금을 개찰 10분전까지 아래의 임치금계좌로 입금하여야 합니다.**
 - 임치금계좌
 - 은행 : 하나은행
 - 계좌번호 : 229-910037-83408
 - 예금주: 임창기[채무자 주식회사 디지텍시스템스의 파산관재인]
- (3) **현장접수의 경우 입찰보증금을 현금 또는 당일 교환결제가 가능한 금융기관 및 우체국 발행 동액 상당의 자기앞 수표로 전항의 입찰서류와 함께 동봉하여 납부합니다.**
- (4) 입찰보증금이 위 기준에 의거 부족할 경우에는 입찰자의 입찰자격은 무효 처리됩니다.
- (5) 유찰자의 입찰보증금에 대해 위 임치금계좌로 입금된 입찰보증금은 법원의 허가를 득하여 입찰자가 제출한 ‘입찰보증금 반환 계좌’ 로 반환하고, 현장접수 입찰보증금은 당일 반환하며, 입찰보증금에 대해 별도의 이자 없이 반환합니다.

7. 개발방법 및 낙찰자 결정

- (1) **일괄매각조건이며, 일반공개 경쟁입찰**로서 1인 이상의 유효한 응찰에 의하여 성립하고, 최저매각가격 이상 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정합니다.
- (2) 응찰자가 여러 개의 입찰서를 제출한 경우 해당 응찰자의 입찰은 모두 무효로 처리됩니다.

- (3) 응찰자가 입찰서를 제출 후 입찰행위 취소는 허용되지 않으며, 취소에 기한 입찰보증금 반환요구도 허용되지 않습니다.
- (4) 입찰에서 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우에는 최고가 응찰자들만을 대상으로 당일 재입찰을 실시하여 낙찰자를 결정합니다.
- (5) 개찰은 개찰일시에 파산관재인 사무실에서 입찰함을 개함한 다음 입찰서를 차례로 개봉하는 방법으로 실시하며, 응찰자가 원하는 경우 참관이 가능합니다.
- (6) 개찰결과는 낙찰자에 한하여 개별통지하고 매매계약 체결을 안내하여 드립니다.
- (7) 낙찰자가 계약을 포기할 경우 차순위 낙찰자에게 매각합니다.

8. 계약체결 및 대금 납부

- (1) 낙찰자는 서울회생법원의 허가일로부터 3 영업일 이내에 관련서류를 구비하여 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 하며, 이에 응하지 않을 경우 입찰보증금은 위약벌로 파산재단에 귀속됩니다.
- (2) 입찰보증금은 매매계약의 계약금으로 대체하며 **매매계약 체결시 잔금을 납부**하여야 합니다.
- (3) 공매 공고의 내용(열람서류 포함)은 계약의 일부가 됩니다.

9. 입찰(낙찰)의 무효 및 취소

- (1) 본 공매는 파산재단의 사정에 의하여 취소, 변경될 수 있으며, 취소에 따른 별도의 공고는 하지 않습니다.
- (2) 공고일 이후 입찰(낙찰) 종료 시까지 공매 절차에 관하여 불가피하게 취소 사유가 발생한 경우에는 해당 물건의 입찰(낙찰)은 무효로 처리합니다.
- (3) 위와 같이 공매가 취소되는 경우에는 이자나 위약금 없이 납입한 원금만 반환되며, 낙찰이 취소되더라도 낙찰자는 파산관재인을 상대로 손해배상 등의 청구를 할 수 없고, 민원 등 이의를 제기할 수 없습니다.

10. 유의사항

- (1) 입찰보증금을 포함한 전 5.항의 **입찰서류는 입찰서 제출 마감시간까지 접수장소인 파산관재인 사무실에 접수되어야 합니다.**
- (2) 응찰자는 공매에 관한 공고 등 입찰에 필요한 모든 사항에 대하여 입찰 전에 완전히 이해한 것으로 간주하며, 이를 이해하지 못한 책임은 응찰자에게 있습니다.
- (3) 매각대상 채권은 인수자가 현황대로 인수하는 조건이며, 채권의 소멸 또는 부존재, 권리의 하자에 관하여는 파산관재인이 일체의 책임을 지지 아니하므로 입찰자는 자신의 부담과 책임으로 입찰에 참가하기 전에 권리의 현황 및 현상을 충분히 조사하여야 합니다.
- (4) 인수자가 요건을 갖추지 못함에 따라 발생하게 되는 취득 제한이나 기타 불이익은 매도인측이 책임 지지 않으며, 본 건 공매 결과에 영향을 미치지 아니합니다.
- (5) 개찰 당일 개찰장에는 입찰서류, 입찰보증금을 제시한 입찰 희망자만 입장할 수 있습니다.

- (6) 본 매각대상 채권에 관한 매매계약은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의거 서울회생법원의 허가를 득하여야 유효하며, 만약 법원의 불허로 매매계약이 이루어지지 않을 경우 그 낙찰은 무효로 보며 이 때 입찰보증금은 반환하나 이자는 지급하지 않습니다.
- (7) 매각대상 채권에 관한 채권양도통지는 매수인이 매도인에게 위임장 등 필요한 서류의 교부를 요청하여 자신의 책임과 비용으로 합니다.
- (8) 본 매각대상 채권에 관한 이전등록을 위해 발생하는 비용은 매수자가 부담합니다.
- (9) 매각기일에서 유찰되는 경우 수의계약 방식으로 전환될 수 있습니다.
- (10) 본건 입찰절차는 민사집행법상의 경매절차가 아니라 파산관재인이 주관하에 실시하는 사적인 매매계약입니다. 본건 매각대상 채권에 관한 입찰공고는 청약이 아닌 청약의 유인에 불과합니다. 최고가 입찰자의 입찰은 청약에 불과하고 파산관재인이 서울회생법원으로부터 허가결정을 받아야 본건 매각대상 채권에 대한 매매계약이 성립합니다.
- (11) 기타 필요한 사항은 채무자 주식회사 디지텍시스템스 파산재단 사무실(02-591-9995, 02-536-6874)로 연락주시기 바랍니다.

2025년 11월 일

**채무자 주식회사 디지텍시스템스의
파산관재인 변호사 임창기**

입찰서

채무자 주식회사 디지텍시스템스의 파산관재인 귀하

■ 매각대상 자산의 표시

남상진 등을 상대로 한 채권 일체

■ 신청인의 인적사항

입찰자	본인	성명	Ⓜ	전화번호	
		주민(사업자)등록번호		법인등록번호	
		주소			
	대리인	성명	Ⓜ	본인과의 관계	
		주민등록번호		전화번호	
		주소			

■ 입찰 가격

	천억	백억	십억	억	천만	백만	십만	만	천	백	십	일	
입찰가격													원
보증금액													원
보증의 제공방법	☐ 현금 ☐ 자기앞수표 ☐ 임치금계좌 입금						보증금을 반환 받았습니다. 2025. . . 본인 또는 대리인 Ⓜ						

본인은 귀하의 파산재단 채권 공매 공고 내용을 숙지하였으며, 상기의 금액으로 입찰합니다.

첨부 1. 인감증명서(3개월 이내)

2. 주민등록등(초)본(법인은 법인등기사항전부증명서)

3. 입찰자 본인의 인감조장이 날인된 위임장, 대리인 신분증(대리인 참가시)

4. 입찰보증금 반환 (입찰자 명의)계좌 사본(우편 접수시)

2025. . .

신청인 :

(인)

위 입 장

성명 :

주민등록번호 :

주 소 :

관 계 :

본인은 위의 사람을 대리인으로 정하고 다음의 권한을 위임합니다.

다 음

귀하가 2025. 12. 12. 실시하는 파산재단 채권 공매에 응찰하는 행위, 응찰하였으나 낙찰자로 선정되지 아니하여 귀하로부터 입찰보증금을 반환받는 행위와 관련된 일체의 권한.

2025. . . .

위임자 : (인)

채무자 주식회사 디지텍시스템스의 파산관재인 귀중

공 동 입 찰 신 고 서

공동 입찰자 아래 목록과 같음

귀하가 2025. 12. 12. 실시하는 파산재단 채권 공매에 관하여 아래 목록과 같이 공동입찰을 신고합니다.

2025년 월 일

신청인

외인

공 동 입 찰 자 목 록

번호	성명	주소		지분
		주민등록번호	전화번호	
	(인)			
	(인)			
	(인)			
	(인)			
	(인)			

※ 공동입찰을 하는 때에는 입찰시 목록에 각자의 지분을 분명하게 표시하여야 합니다.